

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3945/2539

นาย สะอาด วงศ์วรรการ
นาย จัตรชัย ยิ้มงาม กับพวก
นาย ธงชัย จุลศิริวงศ์

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 138, มาตรา 142 (1)

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยผิดสัญญาซื้อขายขอให้จำเลยและบริวารออกจากที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างแล้วคู่ความทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันว่าจำเลยยอมขนย้าย
ทรัพย์สินพร้อมบริวารออกจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังนี้ผู้ร้องทั้งสามจะเป็นบริวาร
ของจำเลยหรือไม่ก็ตามเมื่อผู้ร้องทั้งสามมิได้ถูกฟ้องและมิได้ตกลงตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความด้วยโจทก์ยอมไม่อาจอาศัยสัญญาประนีประนอมยอมความ
และคำพิพากษามาบังคับแก่ผู้ร้องทั้งสามกรณีไม่อยู่ในบังคับของประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา142(1)

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องว่า จำเลยเข้าครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม
สัญญาจะซื้อจะขาย จำเลยได้ผิดสัญญาจะซื้อจะขายจึงไม่มีสิทธิครอบครองที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง ขอให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต่อมาโจทก์
และจำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันว่า จำเลยยอมขนย้ายทรัพย์สิน
พร้อมบริวารออกจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในวันที่ 21 ตุลาคม2535 ศาล
พิพากษตามยอมคดีถึงที่สุด

ต่อมาวันที่ 28 ตุลาคม 2535 โจทก์ยื่นคำร้องขอว่าจำเลยไม่ยอมขนย้ายทรัพย์สินและบรืวารออกจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขอให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี ศาลชั้นต้นมีคำสั่งหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 17 ธันวาคม 2535 ผู้ร้องทั้งสามยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องทั้งสามเป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ใช่บรืวารของจำเลย จำเลยไม่เคยเข้าครอบครองที่ดินและบ้าน ขอให้งดการบังคับคดีและยกคำร้องของโจทก์

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ตามคำร้องของผู้ร้องทั้งสามไม่ใช่เป็นเรื่องร้องขัดทรัพย์และไม่ใช้ฟ้องเรื่องแสดงอำนาจพิเศษตามมาตรา 142(1) ไม่มีเหตุที่จะให้งดการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 292 ไม่จำเป็นต้องไต่สวนให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

ผู้ร้อง ทั้ง สาม อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

ผู้ร้อง ทั้ง สาม ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยผิดสัญญาจะซื้อจะขายขอให้จำเลยและบรืวารออกจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วคู่ความได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันว่าจำเลยยอมขนย้ายทรัพย์สินพร้อมบรืวารออกจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรณีไม่อยู่ในบังคับของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(1) เพราะผู้ร้องทั้งสามมิได้ถูกฟ้องและมิได้ตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความด้วย ผู้ร้องทั้งสามจะเป็นบรืวารจำเลยหรือไม่ก็ตาม โจทก์ยอมไม่อาจอาศัยสัญญาประนีประนอมยอมความและคำพิพากษามาบังคับแก่ผู้ร้องทั้งสามได้ ประกอบกับคำร้องของผู้ร้องทั้งสามก็กล่าวอ้างว่าจะดำเนินคดีขอเพิกถอนนิติกรรม

ระหว่างโจทก์กับจำเลยต่อไป จึงไม่มีเหตุที่จะต้องทำการไต่สวนคำร้องของผู้ร้องทั้งสามที่ศาลล่างทั้งสองยกคำร้องของผู้ร้องทั้งสามชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(สถิตย์ สิทธิลักษณ์-ไพศาล รามชางกูร-เสริม บุญทรงสันติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>